F A C U L T E  D E  M E D E C I N E  D E  B E J A I A

# L A
# D E O N T O L O G I E
# M E D I C A L E

**Module  Santé Société Humanité**

1ère Année Médecine

**Année universitaire 2019-2020**

DR GANI.S

# L A  D E O N T O L O G I E  M E D I C A L E

## INTRODUCTION-DEFINNITION

- **La déontologie :** c'est l'étude des devoirs d'une profession. C'est-à-dire « ce qu'il faut faire » ou « ce qu'on doit faire » (médecin, avocat …)
- **La déontologie médicale** est définie par l'article 1 du décret exécutif N° 90-276 du 06 juillet 1992 :

« La déontologie médicale est l'ensemble des principes, des règles et des usages que tout médecin, chirurgien dentiste et pharmacien doit observer ou dont il s'inspire dans l'exercice de sa profession ».

Selon l'art.345 de la loi n°18-11 du 02 Juillet 2018 relative à la santé : la déontologie dans le domaine de la santé est l'ensemble des principes et règles qui régissent les professions de santé et les rapports des professionnels de santé entre-eux et avec les malades.

- **La déontologie médicale** : est un ensemble de principes, de règles, d'usages, de traditions (règles coutumières), de formules pratiques, de directives (recommandations) permettant aux médecins de faire face aux problèmes auxquels ils sont confrontés.

## HISTORIQUE

La déontologie est, étymologiquement, la science des devoirs. Celle-ci relève d'une tradition dont les origines se perdent dans la nuit des temps. En effet les sources de ce code sont très anciennes. Le premier code revient sans aucun doute à HIPPOCRATE (500 ans avant J-C) qui insistait sur un certain nombre de points essentiels, dont le secret professionnel. Quinze siècles après, la prière médicale de Maimonide est venue s'inscrire dans la même logique.

En Algérie, l'évolution de la déontologie médicale a subi plusieurs étapes :

- Avant l'indépendance : le code de déontologie français était applicable à tout médecin autorisé à exercer en Algérie.
- Après l'indépendance, les conseils de l'ordre ont été gelés en 1964, puis dissous en 1970; et le 17 Juillet 1971 s'est tenue à ALGER, la conférence nationale constitutive de l'union médicale Algérienne (UMA) qui prit en charge les problèmes liés à la déontologie médicale en ALGERIE.
- Le 23 Octobre 1976 a eu lieu la naissance du 1$^{er}$ code de la santé publique algérien et du 1$^{er}$ code de déontologie médicale Algérien.
- Le 16 Février 1985, il y a eu promulgation de la loi 85-05 relative à la protection et à la promotion de la santé, abrogeant ainsi le code de la santé publique et le code de déontologie médicale du 23 Octobre 1976.

Cette loi déclare dans son article 267 que « les dispositions relatives à la déontologie seront fixés ultérieurement ».

Donc depuis 1985 : pas de code de déontologie jusqu'au 31 Juillet 1990 date à laquelle sera promulguée la loi 90-17 (modifiant et compétant la loi 85-05 de Février 1985) qui dit dans son article 9 : « le titre IX de la dite loi est désormais intitulé déontologie médicale ».

- Enfin, en application de cette loi, il a fallu attendre encore deux ans jusqu'à ce que paraisse le décret exécutif N° 92-276 du 06 Juillet 1992 portant code de déontologie.

Le O2 Juillet 2018 : promulgation de la loi n° 18-11 relative à la santé abrogeant la loi 85-05

## ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE DEONTOLOGIQUE MEDICALE :

Le rôle de l'ordre regroupe plusieurs attributions relatives à sa mission de service public et à sa mission de représentation de la profession.

**Service public** : concerne

- La protection de la moralité et de la légalité professionnelles par le respect des devoirs professionnels. Exemple : l'inscription au tableau permet la vérification des conditions de diplôme, de moralité, de nationalité.
- L'action disciplinaire : le praticien en activité est passible de poursuites disciplinaires pour les fautes professionnelles commises.
- La faute professionnelle peut être : l'inobservation d'une règle du code de déontologie médicale comme : exemple : la sollicitation de clientèle par des procédés contraires à la dignité de la profession.

**Représentation de la profession :**

- L'ordre peut représenter la profession devant les tribunaux, notamment dans les affaires d'exercice illégal de la profession.
- Auprès des autorités administratives, il peut émettre des avis.
- Il est représenté dans différentes commission ministérielles et interministérielles.
- Auprès des organisations nationales ou internationales.

**Originalité de l'ordre :**

- L'ordre n'est pas un syndicat : car le syndicat (comme l'ordre défend les intérêts matériels et moraux de ses membres) ne défend pas l'honneur, la dignité et l'indépendance de la profession, n'assure pas de mission de service public, n'a pas de pouvoir disciplinaire ; de plus l'adhésion au syndicat est volontaire et facultative, alors que l'inscription à l'ordre est obligatoire (sinon exercice illégal) ; comme il peut y avoir plusieurs syndicats pour une même profession alors que l'ordre est unique .
- L'ordre n'est pas une association : pas de mission de service public, pas de pouvoir disciplinaire, l'adhésion à l'association est facultative, il peut y avoir une infinité d'associations (ex : les sociétés scientifiques) alors qu'il n'y a qu'un seul ordre.

DEVOIRS GENERAUX

De ces devoirs se dégagent :

- Des notions de morale générale et de dévouement.
- Des mesures d'application.
- Des restrictions diverses.

**1- Notions de morale générale et de dévouement:** (Art 6-7-8-9-10-11)

- La vocation du médecin et du chirurgien dentiste consiste à défendre la santé physique et mentale de l'homme et à soulager ses souffrances dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination de sexe , d' âge , de race , de religion , de nationalité , de condition sociale , d' idéologie politique ou de tout autre raison , en temps de paix comme en temps de guerre.

Le médecin et le chirurgien dentiste doivent prêter leur concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé publique. Ils sont tenus de collaborer à l'organisation des secours notamment en cas de calamité.

- Le médecin … doit porter secours à un malade en danger immédiat ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.

- Le médecin … ne doit jamais assister, participer, ou admettre des actes de torture dans toutes les circonstances.

**2- Des mesures d'applications** : (Art 15-20)

- Le médecin … est responsable de chacun de ses actes professionnels ; tout document qu'il délivre doit porter son nom et sa signature. (responsabilité)

-Il a le droit et le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances. (Données récentes de la science)

- La médecine et la chirurgie dentaire ne doivent pas être pratiquées comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits. (Publicité)

**3- <u>Des restrictions diverses :</u>** Art 21-35

Dignité professionnelle :

- L'exercice de **la médecine foraine** est interdit.
- Le médecin … ne peut exercer **une autre activité incompatible** avec la dignité professionnelle et la réglementation en vigueur.
- Il est interdit de **donner des consultations dans des locaux commerciaux**.

-Est interdit à tout médecin … tout compérage entre médecins, chirurgien dentiste, pharmacien et auxiliaires médicaux.

-Est interdit tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié, toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade, toute commission à quelque personne que se soit, l'acceptation d'une commission ou d'un avantage matériel pour tout acte médical.

-Toute pratique de charlatanisme est interdite.

Le médecin … ne peut proposer à ses malades ou à leur entourage (comme salutaire ou sans danger) un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment prouvé.

-Le médecin ne peut pratiquer l'interruption de la grossesse que dans les conditions prévues par la loi.

-Aucune mutilation ou ablation d'organe ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et sauf urgence ou impossibilité, qu'après information et consentement de l'intéressé ou de son tuteur légal.

Les prélèvements d'organes ne peuvent être pratiqués que dans les cas et conditions prévus par la loi.

## LE SECRET PROFESSIONNEL :(Art 36-41)

La règle du secret est absolue et c'est une notion très ancienne.

- le secret professionnel est institué dans l'intérêt du malade et de la collectivité. Il s'impose à tout médecin … sauf lorsque la loi en dispose autrement (dérogations).
- le secret professionnel couvre tout ce que le médecin a vu, entendu, compris, ou lui a été confié dans l'exercice de sa profession.
  Il veillera à le faire respecter par les auxiliaires.
- quand le médecin … se sert de ses dossiers médicaux pour des publications scientifiques, il doit veiller à ce que l'identification du malade ne soit pas possible.
- le secret médical n'est pas aboli par le décès du malade, sauf pour faire valoir ses droits.

## DEVOIRS DES MEDECINS ENVERS LES MALADES : Art 42-58

Le malade est libre de choisir ou de quitter son médecin … on doit respecter et faire respecter ce droit du malade, c'est un principe fondamental de la relation médecin-malade.

- En cas de refus de soins médicaux, il est exigé du malade une déclaration écrite à cet effet.
- Le médecin …peut refuser pour des raisons personnelles de donner des soins, sous réserve de l'article 3 (assistance n'a personne en danger).

- Lorsqu'il présente un risque sérieux pour le malade, tout acte médical est subordonné au consentement libre et éclairé des malades ou celui des personnes habilitées par lui ou par la loi.

- Le médecin … doit s'efforcer d'éclairer son malade par une information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical.

- Le médecin … appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeur doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement.

- Si le malade est en péril ou incapable d'exprimer son consentement le médecin doit donner les soins nécessaires.

- Dés lors qu'il a accepté de répondre à une demande , le médecin … s'engage à assurer à ses malades des soins consciencieux , dévoués , conformes aux données récentes de la science et de faire appel , s'il y a lieu , à l'aide de confrères compétents et qualifiés.
- Le médecin … doit toujours avoir une attitude correcte et attentive et respecter la dignité du malade.
- Pour des raisons légitimes que le médecin apprécie en toute conscience, un malade peut être laissé dans l'ignorance d'un pronostic grave ; mais la famille doit en être prévenue, à moins que le malade n'ait préalablement interdit cette révélation ou bien désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
- Un diagnostic grave ou un pronostic fatal ne doivent être révélés qu'avec la plus grande circonspection.

Quand le médecin … appelé auprès d'un mineur ou d'une personne handicapée constate qu'ils sont victimes de sévices, de traitements inhumains ou de privations, il doit en informer les autorités compétentes. (Maltraitance)

- Le médecin…doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire.
- Toute prescription, certificat ou document établi par un médecin … doit être rédigé lisiblement et comporter la date et la signature du médecin.
- Le médecin … doit s'efforcer de faciliter aux malades l'obtention d'avantages sociaux auxquels leur état de santé leur donne droit.
- toute fraude, indication inexacte ou délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdit.

## DEVOIRS DE CONFRATERNITE : Art 56-66

CONFRATERNITE : bons rapports ou relations amicales entre confrères.

CONFRERE : personne qui appartient à la même profession.

- Entre médecins … la confraternité est un devoir primordial et doit s'exercer dans l'intérêt du malade et de la profession.

- Les médecins … doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et créer des sentiments de loyauté, d'estime et de confiance, et se doivent une assistance morale.

- Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué, comme il est de bonne confraternité à un médecin … nouvellement installé de rendre une visite de courtoisie à ses confrères exerçant dans la même structure ou installés à proximité.

- Il est d'usage que le médecin … donne gratuitement ses soins à un confrère ou à des personnes à sa charge, aux étudiants en science médicales, aux personnes à son service et à ses collaborateurs directs.

- Il est interdit de calomnier un confrère ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa fonction.

- Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.

- L'avilissement d'honoraires par la pratique de rabais ou de forfait, dans un but de concurrence est interdit ; toutefois, le médecin … est libre de donner gratuitement ses soins.

## RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX : Art 67-76

- ❑ Le médecin … appelé auprès d'un malade que soigne un confrère doit respecter certaines règles à savoir :

- Si le malade entend changer de médecin …, il donne les soins.

- Si le malade veut simplement un avis sans changer de médecin, le médecin propose une consultation en commun ; si le malade refuse, il lui donne son avis et en accord avec le malade il en informe le médecin traitant.

- Si le malade a appelé un autre confrère en raison de l'absence de son médecin traitant, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dés le retour du médecin traitant et donner à ce dernier, en accord avec le malade, toutes informations utiles.

- ❑ Dans son cabinet, si le médecin est consulté par un malade à l'insu de son médecin traitant, il doit après accord du malade, essayer d'entrer en contact avec le confrère traitant pour échanger des informations.

- ❑ Remplacements :

- Le médecin … généraliste ne peut se faire remplacer que par des confrères généralistes (inscrits à l'ordre).
- Le médecin … spécialiste ne peut se faire remplacer que par des confrères de même spécialité (inscrits à l'ordre) ou par un médecin résident de dernière année dans la même spécialité.
- Les confrères qui se font remplacer doivent en informer sans délai les sections ordinales dont ils relèvent en indiquant le nom et la qualité du remplaçant ainsi que la date et la durée du remplacement.

## REGLES PARTICULIERES A CERTAINS MODES D'EXRCICE

### A- **EXERCICE EN CLIENTELE PRIVEE:** Art 77-84

- ❖ **Plaques et feuilles d'ordonnances** :
  - ▪ Les seules indications qu'un médecin … est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances, cartes de visite sont :

- Nom, prénom, adresse, N° de téléphone, horaires de consultations.
- Les titres, fonction et qualifications reconnus.
- Si le médecin exerce en association : le nom des confrères associés.

- ▪ Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mettre sur les plaques à la porte de son cabinet sont :

- Nom, prénom, jours et horaires de consultations, étage, titre, qualifications et fonction reconnus.
- Ces plaques ne peuvent dépasser 25x30 cm et ne peuvent être apposées qu'à l'entrée du cabinet, sur la boite aux lettres et à l'entrée de l'immeuble.

- Le médecin … ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère de même spécialité, sans l'autorisation de la section ordinale régionale compétente

- Les cabinets de médecin sont inviolables ; toute perquisition n'intervient que dans le cadre de la réglementation.

**B- <u>EXERCICE SALARIE DE LA MEDECINE</u> :** Art 85-87

- L' exercice habituel de la médecine au sein d'une entreprise , d'une collectivité , d'une clinique ou tout autre institution doit faire l'objet d'un contrat écrit ; ceci ne s'applique pas aux médecins exerçant dans les structures placées sous l'autorité du ministre chargé de la santé.
- Le médecin est tenu par ses devoirs professionnels et en particulier le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions, lorsqu'il est lié par un contrat ou un statut, à une administration, à une collectivité ou tout autre organisme public ou privé.

**C- <u>EXERCICE DE LA MEDECINE DE CONTROLE</u> :** Art 90- 94

- Le médecin chargé d'une mission de contrôle doit faire connaitre à la personne soumise à son contrôle qu'il l'examine en tant que médecin contrôleur;

Il est tenu au secret vis-à-vis de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie;

- Nul ne peut être pour un même malade médecin contrôleur et médecin traitant.

- Le médecin contrôleur, ne peut recevoir d'honoraires de la part du malade contrôlé.

**C- <u>EXERCICE DE LA MEDECINE D'EXPERTISE</u> :** Art 95-99

- L'expertise médicale est un acte par lequel un médecin, désigné par un magistrat, une autorité ou tout autre instance, prête son concours technique afin

d’apprécier l’état physique ou mental d’une personne, puis d’en évaluer les conséquences qui ont des incidences pénales ou civiles.

- ❖ Le médecin expert doit informer de sa mission la personne examinée.

- ❖ Nul ne peut être à la fois médecin traitant et médecin expert pour un même malade.

DISPOSITOINS DIVERSES : Art 100-103

- Les médecins … qui cessent d’exercer sont tenus d’en avertir la section ordinale régionale compétente.

## CONCLUSION

La déontologie se situe entre la morale et le droit

- La **morale** dit ce qui est **bien** et ce qui est **mal.**
- Le **droit** dit ce qui est **permis** et ce qui est **interdit.**
- La **déontologie** dit **comment se conduire en toute circonstance.**